RUTA PRESENCIAL

MANUAL OPERATIVO PARA TRAMITAR PERMISO COFEPRIS EN VENTANILLA

> *El derecho al libre desarrollo de la personalidad nos pertenece a todos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictaminado que el Estado Mexicano debe otorgar autorizaciones para el autoconsumo pacífico. Esta guía te explica cómo ejercer ese derecho presentando tu trámite físicamente.*

1. Armado del Expediente Físico

Antes de acudir a las oficinas gubernamentales, debes preparar tu expediente. El trámite es completamente gratuito en cuanto a derechos federales. Deberás conformar **dos juegos idénticos** (uno para entregar a la autoridad y otro para que te lo devuelvan sellado como acuse).

Documentación requerida para cada juego:

- **Escrito Libre Original:** Formato de petición fundamentado en la DGI 1/2018 de la SCJN. Ambos juegos deben llevar tu firma autógrafa (de puño y letra) en tinta azul.
- **Identificación Oficial (Copia):** Fotocopia legible de tu INE o Pasaporte vigente (anverso y reverso en la misma cara de la hoja).
- **Clave Única de Registro de Población (Copia):** Constancia de tu CURP actualizada, impresa desde el portal oficial de RENAPO.
- **Comprobante de Domicilio (Copia):** Recibo de luz, agua o telefonía fija a tu nombre o que coincida con el domicilio señalado en el escrito libre (antigüedad máxima de 3 meses).

Advertencia Importante: El escrito libre debe detallar explícitamente las actividades de *adquisición de semilla, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte personal*. No incluyas palabras como "venta", "comercio" o "distribución", ya que esas actividades siguen penadas por la ley.

2. Presentación y Ruta Jurídica

A Entrega en Ventanilla (Jurisdicción Sanitaria)

Dirígete al Módulo de Regulación y Fomento Sanitario de la Jurisdicción Sanitaria correspondiente a tu municipio. En Orizaba, Veracruz, corresponde la **Jurisdicción Sanitaria VII**. Al entregar tus documentos, el servidor público está constitucionalmente obligado a recibirlos (Art. 8° Constitucional).

Exige tu acuse: Verifica que en tu copia estampen el sello oficial con fecha, hora, número de folio de entrada y firma de quien recibe. Si se niegan a recibirlo localmente, puedes enviarlo vía Servicio Postal Mexicano (correo certificado) a las oficinas centrales de COFEPRIS en CDMX.

B El Plazo Legal y la Negativa Ficta

Una vez que tienes el acuse sellado, la autoridad sanitaria federal tiene un plazo improrrogable de **40 días hábiles** para emitir una respuesta formal a tu petición. Guarda tu acuse original en un lugar seguro; es el documento más importante de todo el proceso.

¿Qué cuenta como día hábil?	¿Qué sucede al día 41?
Lunes a viernes. No se cuentan sábados, domingos, ni días festivos oficiales marcados en el calendario burocrático.	Se configura el silencio administrativo (Negativa Ficta). Legalmente se asume que te han denegado el derecho.

C Demanda de Amparo Indirecto

Al agotarse los 40 días hábiles sin que la COFEPRIS te entregue tu permiso, se debe interponer una demanda de **Juicio de Amparo Indirecto** ante los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz (con residencia en Córdoba o Boca del Río). Es en esta etapa donde un Juez Federal ordenará a la COFEPRIS que expida y te entregue tu Autorización Sanitaria de manera inmediata, protegiendo así tu libre desarrollo de la personalidad.